

PODERES ADMINISTRATIVOS IV

Este bloco será iniciado com a análise de dois poderes (hierárquico e disciplinar) que apresentarão grande importância mediante sua comparação junto a um terceiro poder. De fato, o número de questões de prova que solicitam o conceito de ambos os poderes não é tão expressivo, porém a sua comparação junto ao poder de polícia é bastante impactante para fins de prova.

Ao se falar de poder hierárquico ou disciplinar, é possível pressupor que ambos estejam ligados ao conceito de **subordinação**.

Poder Hierárquico

- Permite à Administração **distribuir** e **escalonar as funções** de seus órgãos e agentes, além de **ordenar**, **coordenar**, **controlar** e **corrigir** as atividades administrativas. Em suma, corresponde às atribuições legais que uma chefia poderá dispor aos seus subordinados;
- É exercido tanto por meio de **atos concretos** (atos individuais) quanto por meio de **atos gerais** (uso do Poder Regulamentar);
- Pode ser **discricionário** (concessão de licença para tratar de interesse particular) ou **vinculado** (concessão de licença médica).

Poder Disciplinar

- Usado para **apurar e aplicar sanções** às condutas irregulares dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços públicos. A aplicação de sanções não se confunde com eventuais condutas mais rígidas e necessárias que podem ser comuns a própria relação hierárquica entre agentes públicos;
- A própria apuração (para fins de aplicação de eventuais sanções) já configuraria o uso do poder disciplinar;
- Não se confunde com o **Jus puniendi** do Estado;
- É **consectário** (consequência), em regra, do **Poder hierárquico**. Por exemplo, não é possível que um servidor público promova a aplicação de sanção a outro agente que esteja alocado em um mesmo nível hierárquico, hipótese que não se confunde com a participação da pessoa na comissão investigadora do PAD (que permite a participação de indivíduos alocados em um mesmo nível hierárquico do investigado);

ANOTAÇÕES



5m



10m

Obs.: Existem situações em que se exerce o poder disciplinar, mas que não há anteriormente uma hierarquia ou a própria relação de subordinação estabelecida. Um exemplo claro dessa ocorrência seria a aplicação de sanções as **demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços públicos**, como uma empresa privada contratada em consonância com a lei de licitação. A partir do momento da contratação, constituiu-se um **vínculo específico** entre o particular e o poder público, e ainda que não haja uma subordinação direta (que dispõe lugar a supremacia), a eventual aplicação de multa constitui realização do poder disciplinar (ainda que se trate de empresa particular).

- Possui **aspectos vinculados**, bem como **discricionários**. Considerando o poder disciplinar, caso o agente público esteja diante de uma irregularidade, ele é obrigado a agir (aplicando a sanção ou atribuindo o devido tratamento necessário). Há inclusive previsão de crime no Código Penal para aquele servidor que por complacência (simples interesse pessoal) deixe de punir o seu subordinado. Ainda que o poder disciplinar esteja relacionado ao dever de apuração, ao iniciar a investigação relacionada, é possível que o responsável por ela se depare com situações de **discricionariedade** quanto a aplicação da pena, que se apresenta de forma limitada e está ligada a dosimetria da pena.



15m

CASOS PRÁTICOS ESPECIAIS

Poder Hierárquico

- **Exoneração:** não se trata de uma punição, mas sim da quebra do vínculo por diversos motivos;
- **Dispensa de função de confiança (FC):** a dispensa nesse caso não possui um caráter punitivo, tratando-se simplesmente de um marco que demonstra o fim do vínculo;
- **Remoção:** em regra, não se pode promover a remoção com caráter punitivo;

Obs.: Em caráter de exceção, há uma previsão expressa na **LOMAN** para a remoção de juiz em uma abordagem punitiva.



20m

ANOTAÇÕES



- **Anulação, revogação e convalidação:** hipóteses que constam inseridas no espectro da hierarquia, tratando-se de instrumentos do próprio poder hierárquico;
- **Delegação:** a delegação é um exemplo clássico do poder hierárquico ao mesmo tempo em que nem sempre exige a hierarquia (situações atreladas a uma relação de coordenação);
- **Avocação:** a avocação sempre se realiza de forma vertical e, portanto, exigirá a existência de hierarquia.

Poder Disciplinar

- Penalidades/Sanções;
- Advertência;
- Suspensão;
- Demissão;
- Destituição de FC ou CC;
- Cassação de Aposentadoria ou disponibilidade;
- Multa.

ATENÇÃO

Não se pode confundir a destituição com a dispensa! A destituição possui caráter punitivo e a sua aplicação tem enquanto pré-requisito o PAD.



DIRETO DO CONCURSO

1. (VUNESP/FITO/ANALISTA DE GESTÃO/SERVIÇOS DE APOIO/2020) O dever de fiscalizar os atos de seus subordinados, anulando-os se ilegais, ou revogando-os se forem inconvenientes ou inoportunos, bem como de delegar e avocar funções, derivam do poder
 - a. normativo.
 - b. hierárquico.
 - c. disciplinar.
 - d. regulamentar.
 - e. autoexecutório.

ANOTAÇÕES

2. (CESPE/MPE-CE/TÉCNICO MINISTERIAL/2020) Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca dos poderes administrativos.

Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio, sob pena de sanção se descumprida a ordem. Nesse caso, o poder a ser exercido pelo tenente, em caso de descumprimento de sua ordem, é disciplinar e deriva do poder hierárquico.

COMENTÁRIO

Até o momento em que o tenente dispõe a ordem ao grupo de soldados, está sendo exercido o poder hierárquico. Por sua vez, uma eventual aplicação de sanção corresponde a uma manifestação do poder disciplinar (que evidentemente deriva do poder hierárquico).

3. (VUNESP/VALIPREV – SP/ANALISTA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS/2020) É o de que dispõe a Administração para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro de pessoal. Dele decorrem algumas prerrogativas: delegar e avocar atribuições, dar ordens, fiscalizar e rever atividades de órgãos inferiores. É correto afirmar que o texto do enunciado se refere ao poder
- disciplinar.
 - hierárquico.
 - de delegação.
 - regulamentar.
 - de polícia.

COMENTÁRIO

O enunciado da questão não elabora quaisquer referências à aplicação de punições, não havendo qualquer relação com as atribuições apresentadas frente ao poder disciplinar.

4. (FCC/TRF 3ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO – ADMINISTRATIVA/2019) O poder hierárquico é um elemento importante na coordenação dos agentes incumbidos do exercício de determinadas funções estatais. Tal poder

ANOTAÇÕES

- a. está presente também na relação entre o governador de um estado e os prefeitos dos municípios situados em seu território.
- b. pressupõe a faculdade de avocar e delegar atribuições, seja qual for a matéria envolvida.
- c. impõe o dever de obediência, ainda que manifesta a ilegalidade da ordem recebida.
- d. permite a revisão de ofício dos atos dos subordinados, seja por razões de mérito, seja por razões de legalidade, ressalvados eventuais limites impostos pela lei.
- e. explica a relação de controle que existe entre um ente da Administração Indireta e o órgão da Administração Direta responsável pela sua supervisão.

COMENTÁRIO

- Considerando o âmbito dos poderes políticos, não há que se falar em uma hierarquia entre eles;
- Existem hipóteses em que não é possível avocar ou delegar atribuições específicas;
- Quanto a eventuais ilegalidades, o subordinado é obrigado a cumprir a ordem de seus superiores, salvo quando manifestamente ilegal;
- De fato, limites legais impostos por lei devem ser considerados em determinadas situações. Por exemplo, não se pode promover uma avocação caso a competência seja de natureza exclusiva;
- A relação de controle entre a administração indireta e a direta está pautada por meio da tutela, que se fundamenta pela vinculação (e não subordinação).



35m

- 5.** (FCC/ALESE/TÉCNICO LEGISLATIVO/TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/2018) O poder disciplinar
- a. é sempre vinculado.
 - b. equipara-se, em determinadas hipóteses, ao poder punitivo do Estado, realizado por meio da Justiça Penal.
 - c. não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração.
 - d. pode ser exercido ainda que não esteja legalmente atribuído.
 - e. vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo que o segundo.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- Como regra, o poder disciplinar será vinculado no dever de agir (e nem sempre será vinculado de fato);
 - Não se pode confundir o poder disciplinar com o chamado *jus puniendi* (também do Estado), que alcança as condenações criminais (Poder Judiciário em sua função típica jurisdicional);
 - Para que o poder disciplinar possa ser exercido, faz-se necessária atribuição legal;
 - De fato, o poder disciplinar é vinculado ao poder hierárquico. Apesar dessa relação, não é possível considerar que haja uma equivalência entre ambos.
6. (VUNESP/EBSERH/ADVOGADO/2020) Segundo a doutrina, a Administração concretiza, na sua atuação, o poder conferido pela norma para o atendimento de um fim. Sobre o tema, assinale a alternativa que se coaduna com o ordenamento jurídico pátrio.
- a. O poder disciplinar consiste na faculdade da Administração de emitir normas para regulamentar matérias não privativas de lei.
 - b. O poder de controle sobre atividades dos órgãos ou autoridades subordinadas é manifestação do exercício do poder hierárquico.
 - c. Os poderes de rever atos dos subordinados e de decidir conflitos de competência entre eles são decorrências do poder disciplinar.
 - d. O poder penal do Estado é manifestação do poder disciplinar exercido por este sobre os cidadãos.
 - e. O poder de polícia é atribuído a autoridades administrativas com o objetivo de punir condutas contrárias à realização normal das atividades dos órgãos.



COMENTÁRIO

- A “faculdade da Administração de emitir normas para regulamentar matérias não privativas de lei” corresponde a uma atribuição do poder regulamentar;
- O poder de decisão quanto a eventuais conflitos de competência entre atos de subordinados é uma manifestação do poder hierárquico;
- O poder penal não se confunde com o poder disciplinar;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- O poder de polícia não poderia ser atribuído na punição de condutas contrárias a realização das atividades dos órgãos.

GABARITO

1. b
2. C
3. b
4. d
5. c
6. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
